

1523830-81.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... a despeito de uma reincidência por tráfico de drogas (não específica), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não se revelar a substituição socialmente recomendável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu RAWDER CRYSTIAN DE REZENDE MORAL MARTOS às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523830-81.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523830-81.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268919/2021 - 20º D.P. AGUA

FRIA, 20605934 - 20º D.P. AGUA FRIA, 4028/21/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2268919 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAWDER CRYSTIAN DE REZENDE MORAL MARTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

RAWDER CRYSTIAN DE REZENDE MORAL MARTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, acusado de, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 11h30min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879, de 20.03.2020), no interior do estabelecimento comercial "Bom Prato", situado na Rua Dr. Zuquim, nº 525, Santana, nesta Capital, subtrair, para si, um patinete elétrico da marca Foston, modelo S08, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima L.W.S. (auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 09).

O acusado foi preso em flagrante (fl. 01). A audiência de custódia não foi realizada, extraordinariamente, em razão da situação de pandemia (COVID-19). Em decisão datada de 02 de outubro de 2021 foi concedida ao réu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R\$ 250,00 (fls. 57/58). Em 05 de outubro de 2021 foi concedida a liminar por meio de habeas corpus para concessão de liberdade provisória ao paciente sem o pagamento de fiança (fls. 73/83).

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fl. 103/104). O réu foi citado (fls. 119) e apresentou resposta à acusação (fl. 122/123).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas. O réu não compareceu para seu interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no seu mínimo; a fixação de regime diverso do fechado; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica); os benefícios da Justiça Gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitativa do crime de furto restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 09), pelo relatório final (fls. 36/37), e pelas provas orais produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime restou incontroversa e recai sobre o acusado.

Em sede policial o réu declarou que viu o patinete elétrico abandonado na via e aguardou alguns minutos, mas ninguém apareceu, razão pela qual pegou o patinete, pois acreditava que estivesse abandonado e quebrado. Passadas duas horas foi abordado pela Polícia que alegou que o patinete era furtado. Esclareceu que não tinha a intenção de furtar o patinete.

O réu, devidamente intimado, não compareceu em Juízo para dar a sua versão dos fatos, tendo sido decretada sua revelia.

A vítima, em Delegacia de Polícia narrou que "é proprietário de um patinete elétrico da marca Foston, modelo S08; Que na manhã de hoje, por volta de 11h00min se dirigiu até o restautente Bom Prato juntamente com seu patinete; Ao acabar de almoçar, percebeu que seu patinete havia sido furtado; Que rapidamente foi para fora do restaurante conversou com uma pessoa que afirmou ter visto uma pessoa levando o patinete, descrevendo-o

como uma pessoa alta, de cor branca, magro, utilizando uma jaqueta preta e com uma tatuagem vermelha na mão; Que o declarante ainda tentou encontrar o indivíduo, mas não o avistou; O declarante então ligou para a Polícia Militar onde informou o furto do patinete e a descrição do furtador, tendo-lhes fornecido uma foto do objeto; Posteriormente foi até o 09 DP/Carandiru onde registrou o Boletim de Ocorrência número AQ8547-1/2021; Por volta de 14h00min foi avisado pela Polícia Militar que seu patinete havia sido recuperado e o furtador detido; Que nesta Delegacia reconhece o patinete como sendo de sua propriedade, sem qualquer dúvida; Que avalia o patinete em torno de R\$ 1.500,00 reais" (fls. 04).

Em Juízo, a testemunha Mirella de Melo Ramirez, policial militar, relatou que na data dos fatos o COPOM irradiou uma ocorrência de furto no período da manhã. Assim, na companhia de seu parceiro, foram até o Bom Prato e lá encontraram a vítima. Ela lhes informou que deixou o patinete próximo da mesa e foi se servir. Quando se virou o patinete não estava mais no local onde tinha deixado. Disse que a vítima passou uma imagem do patinete para seu parceiro e juntos fizeram patrulhamento pelas imediações a fim de localizar o patinete. Entraram no Parque da Juventude e lá havia alguns indivíduos sentados e um patinete próximo a eles. Efetuaram a abordagem e questionaram de quem era o patinete. Um deles assumiu a propriedade do patinete e disse que tinha achado no bom prato. Na sequência entraram em contato

com a vítima que reconheceu o patinete e conduziram as partes ao DP. Nesse sentido também o depoimento do policial militar Bruno Carlos Nogueira que ratificou o depoimento de Mirella. Informou que na parte da manhã foi irradiado um furto de um patinete pelo Bom Prato. Foram até o local e lá fizeram contato com a vítima que informou que enquanto estava se servindo deixou o patinete encostado numa mesa próxima e quando se virou o patinete não estava mais lá. A vítima lhe enviou uma foto patinete e as características do suposto furtador. Assim, iniciaram o patrulhamento pelas imediações e ao entrarem no Parque da Juventude avistaram vários indivíduos sentados e um patinete igual ao da foto próximo a eles. Efetuaram a abordagem. Questionaram aos indivíduos de quem que era o patinete, e Rawder disse que era dele, que tinha achado próximo ao Bom Prato e que ele pegou pra arrumar. Na sequência enviou uma foto do patinete para a vítima que reconheceu como sendo de sua propriedade. Conduziram todos para a Delegacia.

Essas foram as provas orais produzidas, suficientes para o reconhecimento da autoria delitiva, sobretudo diante do relato das testemunhas policiais.

Com efeito, depreende-se dos autos que na data dos fatos, o réu aproveitando-se da distração da vítima, que estava se servindo no restaurante Bom Prato, subtraiu-lhe o patinete elétrico. A ação do réu foi notada pela vítima logo após o furto, tendo a vítima comunicado o fato a polícia. Após conversa com a vítima os policiais, de posse de uma foto do patinete, iniciaram patrulhamento das imediações do Bom Prato com vistas a localizar o bem furtado. Ao chegarem no Parque da Juventude avistaram diversas pessoas sentadas e o patinete semelhante ao da foto próximo a eles. Questionaram de quem era o patinete e o réu assumiu a propriedade. Disse que encontrou na via pública e que imaginava que estivesse quebrado. O patinete elétrico furtado foi devolvido à vítima.

O crime de furto restou consumado, consignando que a consumação se dá com a posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ. 3ª Seção. REsp 1524450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015, recurso repetitivo, Info 572).

Por fim, considero, ainda, que a agravante imputada na denúncia não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminosa praticada pelo acusado. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução do delito no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva do acusado, o que não se admite no Direito Penal.

Considero, assim, que as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu pela prática do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias do fato não se mostram desfavoráveis ao réu, razão pela qual, fixo a pena base no mínimo legal em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu é reincidente (Proc. nº 1514873-62.2019.8.26.0228, PEC nº 0022044-26.2019.8.26.0041, fls. 39 - trânsito em julgado para a defesa em 03/06/2020). Ausentes causas atenuantes da pena, agravo a pena em 1/6, alcançando 01 ano, 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. Pena em definitivo em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Diante da reincidência do réu, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Ainda, a despeito de uma reincidência por tráfico de drogas (não específica), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não se revelar a substituição socialmente recomendável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu RAWDER CRYSTIAN DE REZENDE MORAL MARTOS às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando que respondeu ao processo em liberdade.

Observo que o patinete apreendido às fls. 09 foi entregue ao proprietário, não havendo bens apreendidos pendentes de deliberação.

Defiro a gratuidade processual ao réu.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA